



Signature numérique de
IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUB TUNISIEN
DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUB TUNISIEN, c=TN,
o=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUB TUNISIEN
Date : 2023.08.14 14:00:02 +01'00'

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Lundi 27 moharem 1445 – 14 août 2023

166^{ème} année

N° 91

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère des Finances

Arrêté de la ministre des finances du 11 août 2023, fixant les caractéristiques et les conditions d'émission de la troisième tranche de l'emprunt obligataire national 2023 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions 2040

Décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 11 août 2023, fixant les caractéristiques et les conditions d'émission de la troisième tranche de l'emprunt obligataire national 2023 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances 2022,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 en date du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances 2022,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances 2023, et notamment l'article 7,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-33 du 25 janvier 2023, relatif à l'émission de l'Emprunt Obligataire National 2023,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre des finances du 27 janvier 2023, relatif aux caractéristiques et conditions d'émission de la première tranche de l'emprunt obligataire national 2023 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions,

Vu l'arrêté de la ministre des finances du 19 avril 2023, relatif aux caractéristiques et conditions d'émission de la deuxième tranche de l'emprunt obligataire national 2023 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions.

Arrête :

Article premier - Le montant de la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2023 est fixé à 700 millions de dinars et il est susceptible d'être porté à un montant supérieur. Les souscriptions à cette troisième tranche sont ouvertes entre le 5 septembre et le 12 septembre 2023, la clôture des souscriptions peut se faire avant cette date comme elle peut être prorogée.

Art. 2 - La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement et de livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la troisième tranche, à savoir le 14 septembre 2023.

Art. 3 - La souscription à la troisième tranche de l’Emprunt Obligataire National 2023 peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :

- **Catégorie «A» :** D’une valeur nominale pour chaque titre de **10 dinars** et d’une durée de remboursement de cinq ans dont trois années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en deux tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d’intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d’intérêt fixe : **9.75%** l’an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d’intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **1.70%** brut l’an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **170 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de Septembre de l’année N-1 au mois d’Août de l’année N.

La catégorie « A » est réservée aux souscriptions des personnes physiques.

- **Catégorie «B» :** D’une valeur nominale pour chaque titre de **100 dinars** et d’une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera remboursé en cinq tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d’intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d’intérêt fixe : **9.80%** l’an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d’intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **1.75%** brut l’an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **175 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de Septembre de l’année N-1 au mois d’Août de l’année N.

- **Catégorie «C» :** D’une valeur nominale pour chaque titre de **100 dinars** et d’une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en huit tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d’intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d’intérêt fixe : **9,95%** l’an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d’intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **1.95%** brut l’an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **195 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de Septembre l’année N-1 au mois d’Août de l’année N.

Art. 4 - La souscription à l’Emprunt Obligataire National et l’acquisition des titres peut se faire selon le choix du souscripteur parmi les trois catégories citées dans l’article 3 ci-dessus, sans l’exigence d’intérêts. Dans ce cas, le souscripteur s’engage dans le bulletin de souscription de ne pas accepter des intérêts ou de les revendiquer.

Art. 5 - La souscription aux trois catégories "A", "B" et "C" se fera au pair.

Art. 6 - La commission de placement va être allouée aux collecteurs des souscriptions parmi les banques et les intermédiaires en bourse, selon un principe de syndicat de placement et de prise ferme, comme suit :

- **1%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 60 MD et ce à concurrence de leurs engagements.
- **0.8%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 50 MD et ce à concurrence de leurs engagements.
- **0.3%** pour les membres du syndicat de placement n'ayant pas honoré leurs prises fermes engagées.
- **0.5%** pour les non-adhérents au syndicat de placement, elle s'applique également aux membres du syndicat de placement sur les montants collectés dépassant les prises fermes sur lesquelles ils se sont engagés.

Art. 7 – Les souscriptions à la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National se feront selon le modèle de bulletin de souscription ci-joint.

Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 août 2023.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

TROISIEME TRANCHE DE L'EMPRUNT NATIONAL 2023

Emis par appel public à l'épargne
Décret n°2023-33 du 25 Janvier 2023

Catégorie	Valeur Nominale	Durée	Franchise	Remboursement	Taux d'intérêt Fixe	Taux d'intérêt Variable
A ²	10 DT	5 ans	3 ans	Constant à partir de la quatrième année	9.75%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts +1.70%
B	100 DT	7 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9.80%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts +1.75%
C	100 DT	10 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9.95%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts +1.95%

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°.....

Je soussigné :

Nom et Prénom : Pièce d'Identité :

Adresse :

Agissant pour le compte de : Moi-même

☐

Mandant

☐

Identité du mandant :

Nom et Prénom ou Dénomination sociale :

RC / CIN.....

Adresse:.....

Déclare (ons) souscrire: (cocher la case correspondante)

☐

Sous forme d'emprunt avec intérêt fixe

☐

Sous forme d'emprunt sans intérêt (قرض حسن)

☐

Sous forme d'emprunt avec intérêt variable

Et je (nous) me (nous) engage (ons) de ne pas exiger les intérêts

Le nombre de :

☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2023 Catégorie A »

☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2023 Catégorie B »

☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2023 Catégorie C »

Ces obligations seront déposées chez

En gestion libre

☐

En compte géré

☐

La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement/livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la troisième tranche.

Les obligations sont remboursables :

- A raison de 5 dinars par obligation à partir de la quatrième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie A.

- A raison de 20 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie B.

- A raison de 12,5 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie C

Je (nous) reconnais (sons) avoir pris connaissance des conditions d'émission de la troisième tranche de l'Emprunt National 2023. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres) représentant le montant des obligations souscrites.

- En espèces()

- Par chèque() N°..... du tiré sur : Agence :

- Par virement() en date du effectué sur mon (notre) compte N°..... Ouvert à

L'organisme chargé de recueillir les souscriptions

Signature et cachet

.....

Fait en double exemplaires

dont un en ma possession

A le

« Lu et approuvé » Signature

1 القرض الحسن ne produit pas des intérêts.

2 La catégorie A est réservée aux personnes physiques.

مَدِينَةُ

الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.